

1524313-48.2020.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Luciana Piovesan

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2288237/2020 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 14763091 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 5529/20/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2288237 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-764/765, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9053, São Paulo-SP - E-mail: sp27cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1524313-48.2020.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2288237/2020 - 27º D.P.

IBIRAPUERA, 14763091 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 5529/20/330 - 27º D.P. IBIRAPUERA, 2288237 - 27º D.P. IBIRAPUERA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VACELIO ALVES DOS SANTOS

Vítima:

ARADIA CHRISTIANA DE SOUZA

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

23/11/2022

Aos 23 de novembro de 2022, às 16:31 horas, nesta cidade e Comarca de São Paulo, no Complexo Judiciário Criminal MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 27ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, DRA. LUCIANA PIOVESAN, comigo Escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência designada nestes autos. Apregoados, compareceram o(a) DD. Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Waldir dos Reis Junior. Presente(s) o(s) réu(s) VACÉLIO ALVES DOS SANTOS, COM ENDEREÇO ATUAL PARA RUA ANTONIO CARLOS BARBOSA , Nº 2543, GRAJAÚ e RUA

PEDRA MARFIM, Nº 50- JARDIM DAS PEDRAS - GRAJAÚ/SP bem como o(a) Dr(a). João Ricardo Meira Amaral, Defensor Público. Iniciados os trabalhos, foi(ram) ouvida(s) a VÍTIMA: ARADIA CHRISTIANA DE SOUZA e TESTEMUNHA/A: HIRA WELLINGTON TAVARES, agente cptm, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal. Ato contínuo as partes desistiram da oitiva da testemunha Valter Barreto Santos, agente cptm., o que foi homologado pela MM. Juíza de Direito. Em seguida, após entrevista reservada com seu defensor, foi o réu INTERROGADO, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal. Pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução, determinando o prosseguimento do feito nos moldes da Lei nº 11.719/08, e o início dos debates. Dada a palavra ao Dr(a) Promotor de Justiça, por ele foi dito: conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal. Dada a palavra ao Dr(a) Defensor(a) Público(a), por ele(a) foi dito: conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal. A seguir, pela MM. Juíza de Direito foi proferida seguinte sentença: Vistos. VACELIO ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso II, c.c. art. 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal, pois, segundo a inicial acusatória, nas circunstâncias de fato ali descritas, durante calamidade pública, o denunciado subtraiu para si, mediante destreza, 01 (um) aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 6S, avaliado em R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais), e 01 (um) fone de ouvido, pertencentes à A.C.S. O réu foi preso em flagrante delito, sendo concedido a ele o benefício da liberdade provisória, por ocasião da comunicação do flagrante ao juízo. A denúncia foi recebida à fls. 89. Citado, o réu apresentou resposta à fls. 113. Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima e duas testemunhas. O Ministério Público, em debates orais, requereu a procedência da ação, diante de toda a prova produzida. A Defesa, por seu turno, requereu a fixação das penas nos mínimos legais, o cômputo da confissão, a fixação de regime aberto para seu cumprimento e sua substituição por restritiva de direitos. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é de ser julgada procedente, condenando-se o réu como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, II do Código Penal. A materialidade e a autoria da subtração estão comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 06/09, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 10 e pela prova oral produzida em juízo. Na delegacia de polícia, o réu permaneceu silente, direito que a Constituição Federal lhe atribui. Em juízo confessou a autoria do crime. Disse que estava sozinho, viu que a moça estava com o celular na redinha da mochila e resolveu furtá-lo. Quando ela entrou no trem, entrou atrás e pegou o bem, saindo da composição logo após, quando foi abordado. Sua confissão foi confirmada pela prova produzida. Com efeito, a vítima disse que estava na estação local dos fatos, portando sua mochila nas costas e nem percebeu que tinha sido furtada. Somente no outro terminal, quando foi pegar o celular, não o encontrou. Telefonou para seu número e foi atendida por um policial, que lhe disse que uma pessoa tinha sido detida porque furtara seu celular. Segundo soube, tinham desconfiado do réu, porque tinha entrado e saído muito rápido do trem. O agente Hira da CPTM esclareceram em uníssono que estavam em patrulhamento preventivo na estação, quando viram o réu e outro indivíduo, ambos que entravam na composição e logo saíam, mudavam de sentido, o que não era normal para passageiros. Estranhando a situação e passaram a observar, quando viram que eles embarcaram junto com um grupo de passageiros, fizeram movimentos rápido e logo desembarcaram. Resolveram abordar os dois e encontram nas mãos do réu o telefone que ele disse que tinha acabado de furtar. Alguns momentos depois o aparelho tocou, era a vítima, que reconheceu e recuperou o seu bem. Como se vê, a prova colhida é clara a imputar ao réu a prática do ilícito, daí porque inviável outro desfecho à demanda que não a sua procedência. Ora, o acusado foi surpreendido na posse do aparelho celular da vítima, flagrado mesmo ao entrar e sair da composição, fazendo movimentos rápidos, abordado logo após com o aparelho ainda em suas mãos, tendo admitido informalmente a prática do furto aos agentes de segurança e admitido formalmente também a este

juízo. Ressalte-se que comprovada, ainda, a incidência da qualificadora do crime, na medida em que a vítima foi clara ao afirmar que sequer percebeu que teria sido subtraída, donde evidenciada a destreza do acusado em realizar a subtração, sua especial habilidade ao agir sem que fosse percebido, assim visando dificultar sua identificação como criminoso. E nem se alegue que os depoimentos dos agentes públicos não se prestam a fundamentar decreto condenatório, porque eles sequer conheciam o réu, de forma que não há qualquer elemento que indique que teriam interesse em incriminar injustamente uma pessoa inocente. Ademais, o relato de Hira, firme, concatenado e seguro, veio corroborado pela prova material da apreensão celular e pela própria confissão, de modo que de suma relevância à elucidação do ocorrido. Nessa senda: "(...)Com relação à prova condenatória - depoimentos de policiais - sempre afirmo que os depoimentos dos policiais envolvidos nas diligências devem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. E, por uma questão lógica e racional, eles preponderam sobre a declaração de quem é acusado de um delito, pois geralmente este tenta fugir de sua responsabilidade penal. Ora, não se imagina que, sendo o policial uma pessoa séria e idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, ele vá a juízo mentir, acusando uma pessoa inocente. Sua declaração, como a de todas as outras testemunhas e vítimas, deve ser examinada apenas pelos elementos que contém. Confrontar-se-á com as outras provas obtidas na instrução e até com qualidade da pessoa que depôs. Se a prova sobrevive após esta análise, ela é forte para a condenação, não importando quem a trouxe. (...)” (STJ HC 372.072, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 22.02.2017). Destarte, deve o réu ser condenado pela prática do crime capitulado na denúncia, pelo que passo à dosimetria da pena. Observados os elementos norteadores, contidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal, e constando a inexistência de elementos que façam necessária à prevenção e repressão do crime a elevação da pena acima do mínimo previsto no preceito secundário do artigo 155, §4º, do Código Penal, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e, à guisa de maiores elementos, no valor unitário mínimo. Ressalto que à ação do acusado não se pode emprestar maior desvalor que aquele já constante do tipo e que, ademais, sua conduta não trouxe prejuízo à vítima, já que o aparelho foi recuperado. Na segunda fase, vejo que está presente a circunstância atenuante da confissão, assim como a agravante da reincidência, as quais, na linha do que dispõe o artigo 67 do Código Penal, compenso, por dizerem respeito a traços da personalidade do agente. Deixo, ainda, de aplicar na espécie a agravante atinente à prática do crime em situação de calamidade pública, eis que, à toda evidência, a tal situação, pese concretizada, não facilitou a prática da infração, não havendo elementos que comprovem que tenha havido o aproveitamento pelo réu da situação de crise sanitária, o que, somente na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação. Nesse sentido vem reiteradamente decidindo a Colenda 16ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, a propósito, a título ilustrativo: Apelação criminal nº 1500873-61.2020.8.26.0571, Relator Desembargador GUILHERME DE SOUZA NUCCI, julgamento em 17.10.2020; Apelação criminal nº 1510072-69.25020.8.26.0228, Relator Desembargador MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI, julgamento em 3.11.2020; Apelação criminal nº 1510900-65.2020.8.26.0228, Relator Desembargador OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, julgamento em 4.11.2020. Mantenho, pois, a pena tal como fixada na base. No mais, verifico a inexistência de causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, pelo que torno definitiva a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade será cumprida em regime aberto, na linha do que estabelece o artigo 33 do Código Penal, ainda que reincidente o réu, na medida em que o bem subtraído foi recuperado e de sua conduta, como já se mencionou, não sobreveio qualquer outra consequência à vítima. Do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o réu VACELIO ALVES DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e à pena pecuniária

de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal. Ausentes os requisitos da Lei nº 9.714/98, dada a reincidência, deixo de substituir a pena privativa de liberdade

por restritiva de direitos ou de conceder o sursis ao acusado. Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, por ausentes também os requisitos à decretação de sua prisão, dada a natureza do crime praticado e o regime de cumprimento da pena que lhe foi imposto. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento da reprimenda. Isento o réu do pagamento das custas e da taxa judiciária, concedendo-lhe os benefícios da assistência judiciária, devendo ser observado o que dispõe o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Publicada a sentença em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se. Pelas partes e pelo réu foi dito que não tinham interesse em recorrer da decisão, renunciando ao prazo recursal. Pela MM. Juíza foi deliberado: Homologo a renúncia ao direito de recorrer manifestada pelas partes e, assim, tenho por transitada em julgado a sentença condenatória nesta data. Cumpra-se-a, expedindo-se o necessário ao cumprimento da pena. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu,_____,
(G.Marcondes) Assistente Judiciário, digitei, imprimir e subscrevi.

MMª. JUIZA: assinatura digital, conforme impressão à margem direita